

نظام العمل

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ.
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ.
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ.
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ.
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ.
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ.
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ.

المحتويات

الباب الأول: التعريفات / الأحكام العامة 4

الفصل الأول / التعريفات 5

الفصل الثاني / الأحكام العامة 7

الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف 14

الفصل الأول / وحدات التوظيف 11

الفصل الثاني / توظيف المعوقين 12

الفصل الثالث / المكاتب الأهلية لتوظيف المواطنين، ومكاتب الاستقدام 13

الباب الثالث: توظيف غير السعوديين 14

الباب الرابع: التدريب والتأهيل 17

الفصل الأول / التدريب والتأهيل لدى صاحب العمل 18

الفصل الثاني / عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل 19

الباب الخامس: علاقات العمل 20

الفصل الأول / عقد العمل 21

الفصل الثاني / الواجبات وقواعد التأديب 23

أولاً- واجبات أصحاب العمل

ثانياً- واجبات العمال

ثالثاً – قواعد التأديب

الفصل الثالث / انتهاء عقد العمل 26

الفصل الرابع / مكافأة نهاية الخدمة 29

الباب السادس: شروط العمل وظروفه 30

الفصل الأول / الأجور 31

الفصل الثاني / ساعات العمل 33

الفصل الثالث / فترات الراحة والراحة الأسبوعية 34

أولاً- فترات الراحة

ثانياً- الراحة الأسبوعية

الفصل الرابع / الإجازات 36

الباب السابع: العمل لبعض الوقت 38

الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية 40

الفصل الأول / الوقاية من مخاطر العمل 41

الفصل الثاني / الوقاية من الحوادث الصناعية 42

الفصل الثالث / إصابات العمل 43

الفصل الرابع / الخدمات الصحية والاجتماعية 45

الباب التاسع: تشغيل النساء 47

الباب العاشر: تشغيل الأحداث 50

الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري	64	52
الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر	69	57
الباب الثالث عشر: تفتيش العمل	72	58
الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية	77	63
الباب الخامس عشر: العقوبات	82	65
الباب السادس عشر: أحكام ختامية	86	68

الباب الأول:
التعريفات والأحكام العامة

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

الفصل الأول

التعريفات

المادة الأولى:

يسمى هذا النظام نظام العمل.

المادة الثانية "1":

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

- الوزارة : وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
- الوزير : وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
- مكتب العمل : الجهة الإدارية المنوط بها شؤون العمل في النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير .
- صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو إعتباري يشغّل عاملاً أو أكثر مقابل أجر .
- العامل : كل شخص طبيعي –ذكراً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر ، ولو كان بعيداً عن نظارته .
- الحدث : الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة .
- العمل : الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة ، تنفيذاً لعقد عمل (مكتوب أو غير مكتوب) بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها ، صناعية كانت أو تجارية ، أو زراعية أو فنية ، أو غيرها ، عضلية كانت أو ذهنية .
- العمل الأصلي : بالنسبة للأفراد : موضوع نشاطهم المعتاد ، وبالنسبة للمنشآت : الأعمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بها والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في عقد الإمتياز – إن كانت من شركات الإمتياز – أو في السجل التجاري .
- العمل المؤقت : العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنتهائه ، ولا يتجاوز في الحالتين تسعين يوماً .
- العمل العرضي : العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد ، ولا يستغرق تنفيذه أكثر من تسعين يوماً .
- العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها .
- العمل لبعض الوقت : العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة ، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً أو بعض أيام الأسبوع .
- الخدمة المستمرة : خدمة العامل غير المنقطعة مع صاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي ، من تاريخ ابتداء الخدمة . وتعد الخدمة مستمرة في الحالات الآتية :
  1. الإجازات والعطل المقررة نظاماً .
  2. فترة الانقطاع لأداء الامتحانات وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام .
  3. حالات غياب العامل عن عمله بدون أجر التي لا تزيد مدتها على عشرين يوماً متقطعة خلال سنة العمل.
- الأجر الأساسي : كل ما يعطى للعامل مقابل عمله ، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب ، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه ، مضافاً إليه العلاوات الدورية .

[1] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ.

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

- الأجر الفعلي : الأجر الأساسى مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التى تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل ، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله ، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل . ومن ذلك :

1. العمولة ، أو النسبة المئوية من المبيعات ، أو النسبة المئوية من الأرباح ، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه ، أو إنتاجه ، أو تحصيله ، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه .
2. البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها ، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله .
3. الزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة ، أو لمواجهة أعباء العائلة .
4. المنحة أو المكافأة : هي التى يعطيها صـاحب العمل للعامل ، وما يصـرف له جزاء أمانته ، أو كفايته ، وما شـابه ذلك ، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل ، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة ، أو جرت العادة بمنحها ، حتى أصبح العمال يعدونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً .
5. الميزات العينية : هى التى يلتزم صـاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله ، بالنص عليها فى عقد العمل أو فى لائحة تنظيم العمل . وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك .

- الأجر : الأجر الفعلي .
- المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي ، أو اعتباري ، يشغِّل عاملاً أو أكثر ، لقاء أجر أياً كان نوعه .
- الشهر: ثلاثون يوماً ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل .
- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

الفصل الثاني

الأحكام العامة

المادة الثالثة [2]:

العمل حق للمواطن ، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.

المادة الرابعة:

يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الإلتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية .

المادة الخامسة [3]:

تسري أحكام هذا النظام على الآتي:

1. كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه ؛ مقابل أجر.
2. عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة .
3. عمال المؤسسات الخيرية .
4. عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام .
5. العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير .

المادة السادسة:

تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب ، والحد الأقصى لساعات العمل ، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية ، والتشغيل الإضافي ، والعطلات الرسمية ، وقواعد السلامة ، والصحة المهنية ، وإصابات العمل والتعويض عنها ، وما يقرره الوزير .

المادة السابعة [4]:

1. يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من :

أ. أفراد أسرة صاحب العمل ، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم .

ب. لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها .

ج. العمالة المنزلية ومن في حكمهم .

د. عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم .

هـ. عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن .

و. العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين .

2. يصدر الوزير - بالتنسيق مع الجهات المختصة - لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات (أ) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة ؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة .

---

[2] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ.
[3] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .
[4] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

المادة الثامنة:

يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام ، ويبطل كل إبراء ، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام ، أثناء سريان عقد العمل ، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

المادة التاسعة:

اللغة العربية هي الواجبة الإستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام ، أو في أي قرار صادر تطبيقاً لأحكامه ، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله .

وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة ، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره .

المادة العاشرة:

تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري ، مالم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك .

المادة الحادية عشرة [5]:

إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية , أو جزء منها ؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله .

المادة الحادية عشرة مكرر [6]:

مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة ، للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل ، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة .

المادة الثانية عشرة [7]:

1. تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل ، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية .
2. تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل .

المادة الثالثة عشرة [8]:

1. يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة ، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك .
2. يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
3. يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها .

المادة الرابعة عشرة [9]:

(ملغاة)

المادة الخامسة عشرة:

على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية:

1. إسم المنشأة ونوعها ومركزها ، والعنوان الذي توجه إليه المراسلات ، وأي معلومة يكون من شأنها سهولة الإتصال بالمنشأة .

---

[5] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .
[6] أضيفت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .
[7] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .
[8] عدلت بعد دمج المادة (الرابعة عشرة) لها بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .
[9] عدلت وألغيت بعد دمجها مع المادة (الثالثة عشرة) بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .

2. النشاط الإقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه ، وجهة إصداره ، وإرفاق صورة منه .
3. عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة .
4. إسم مدير المنشأة المسؤول .
5. أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة .

المادة السادسة عشرة:

1. إذا لم يتمكن صـاحب العمل من ممارسـة العمل بنفسـه ، فعليه أن يعين مسـؤولاً يمثله في مكان العمل . وفي حالة تعدد الشـركاء أو المديرين في المنشأة يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل ، يمثل صاحب العمل ويكون مسؤولاً عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام .
2. على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو المدير ، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب بإسم الشريك أو المدير الجديد خلال سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا الأخير عمله .
3. إذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة - او إذا لم يباشر الشخص المعين عمله – فإن من يقوم فعلاً بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مديراً مسؤولاً عن المنشأة .

وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية .

المادة السابعة عشرة:

على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها ، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة .
وعليه أن يضـع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولاً بمواعيد العمل ، وفترات الراحة ، ويوم الراحة الأسـبوعي ، ومواعيد بدء كل نوبة وإنتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة .

المادة الثامنة عشرة:

إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك ، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين ، وتعد الخدمة مستمرة .
أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية مفترضة الإستحقاق بتاريخ إنتقال الملكية ، أو غير ذلك من حقوق ؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن .
ويجوز في حال إنتقال المنشـآت الفردية لأي سـبب ، إتفاق السـلف والخلف على إنتقال جميع حقوق العمال السـابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية . وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف .

المادة التاسعة عشرة:

تعد المبالغ المسـتحقة للعامل أو ورثته بمقتضـى هذا النظام ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى . وللعامل وورثته في سـبيل إسـتيفائها إمتياز على جميع أموال صاحب العمل.
وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديوناً ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد ، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر - بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية.

المادة العشرون:

لا يجوز لصـاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شـأنه إسـاءة إسـتعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصـادرة تنفيذاً لأحكامه كما لايجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو اصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو إختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات.

المادة الحادية والعشرون:

على الوزير – في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما إقتضى الأمر ذلك.

الباب الثاني:
تنظيم عمليات التوظيف

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

الفصل الأول

وحدات التوظيف

المادة الثانية والعشرون:

توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال ، تقوم بما يأتي :-

1. مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة ، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين.

2. جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها ؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي .

3. تنفيذ الواجبات الآتية :

1/3- تسجيل طالبي العمل .

2/3- الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال .

3/3- إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة .

4/3- تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني ، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة .

5/3- غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة .

المادة الثالثة والعشرون:

لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد إسمه في وحدة التوظيف ، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.

المادة الرابعة والعشرون:

تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في وحدات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها ، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقاً للتصنيف المهني المعتمد ، وتكون أساساً في تنظيم عمليات التوظيف .

المادة الخامسة والعشرون:

على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص ما يأتي :

1. بياناً بالأعمال الشاغرة والمستحدثة ، وأنواعها ، ومكانها ، والأجر المخصص لها ، والشروط اللازم توافرها لشغلها ، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ شغورها أو استحداثها .

2. إشعاراً بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدة التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلّم خطاب الترشيح .

3. بياناً بأسماء عماله ، ووظائفهم ، ومهنهم ، وأجورهم ، وأعمارهم ، وجنسياتهم ، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة .

4. تقريراً عن حالة العمل وظروفه وطبيعته ، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.

5. ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3،4 من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام.

المادة السادسة والعشرون:

1. على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها ، وأياً كان عدد العاملين فيها ، العمل على إستقطاب السعوديين وتوظيفهم ، وتوفير وسائل إستمرارهم في العمل ، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل ، عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم .

2. يجب الا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75 % من مجموع عماله 0 وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية ، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا .

المادة السابعة والعشرون:

للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل – في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات – بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في وحدات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

الفصل الثاني

توظيف المعوقين

المادة الثامنة والعشرون:

على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر ، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنياً ، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها .
وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بياناً بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تأهيلهم مهنياً ، وأجر كل منهم .

المادة التاسعة والعشرون:

إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته.

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

الفصل الثالث

المكاتب الأهلية لتوظيف المواطنين،
ومكاتب الاستقدام الأهلية

المادة الثلاثون:

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو إعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط إستقدام العمال مالم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة .

وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشـــاطين ، وشـــروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده ، والواجبات والمحظورات ، وقواعد عدم تجديد الترخيص أوإلغائه ، والآثار المترتبة على ذلك ، وغير ذلك مما يكون ضرورياً من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها .

المادة الحادية والثلاثون:

يُعدّ العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب في توظيفهم ، والعمال الذين إستقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل ؛ عمالاً لدى صاحب العمل ، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة .

الباب الثالث:
توظيف غير السعوديين

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

المادة الثانية والثلاثون:

لا يجوز الإستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة .

المادة الثالثة والثلاثون:

لا يجوز لغير السـعودي أن يمارس عملاً ، ولا يجوز أن يسـمح له بمزاولته ، إلا بعد الحصـول على رخصـة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض .
ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي :

1. أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحاً له بالعمل .
2. أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسـية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة ، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.
3. أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته .

ويقصد بكلمة (العمل) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية .

المادة الرابعة والثلاثون:

لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوباً من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة .

المادة الخامسة والثلاثون [10]:

للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.

المادة السادسة والثلاثون :

على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها .

المادة السابعة والثلاثون :

يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة . وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد .

المادة الثامنة والثلاثون :

لا يجوز لصـاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصـة عمله ، ويحظر على العامل الاشـتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة .

المادة التاسعة والثلاثون [11]:

1. لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير ، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره ، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التفتيش على المنشآت ، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها ، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها .
2. لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص ، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص ، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسـابهم الخاص (العمالة السـائبة) في الشـوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم .

---

[10] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .
[11] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/5/12هـ

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

المادة الأربعون:

1. يتحمل صاحب العمل رسوم إستقدام العامل غير السعودي ، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات ، ورسوم تغيير المهنة ، والخروج والعودة ، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد إنتهاء العلاقة بين الطرفين .

2. يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع .

3. يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه .

4. يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو أستقدم العامل منها ، مالم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة . ويعفى صاحب العمل في حالة إلتزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك .

المادة الحادية والأربعون:

تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات ، وتغيير المهنة ، وضوابط ذلك وإجراءاته .

الباب الرابع:
التدريب والتأهيل

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

الفصل الأول

التدريب والتأهيل للعاملين لدى صاحب العمل

المادة الثانية والأربعون:

على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها ، بهدف إحلالهم تدريجياً في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين . وعليه أن يعد سجلاً يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة.

المادة الثالثة والأربعون [12]:

مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل؛ على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملاً فأكثر أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن (12%) من مجموع عماله سنوياً ، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة . وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه.

المادة الرابعة والأربعون:

يجب أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية ، وطريقة الإختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن . وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي إتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.

[12] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

الفصل الثاني

عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل

المادة الخامسة والأربعون:

عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة.

المادة السادسة والأربعون:

يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها ، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة ، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة ، على ألا يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج .

المادة السابعة والأربعون:

للوزير أن يلزم المنشـآت - التي يحددها بقرارمنه - بقبول عدد أو نسـبة محددة من طلاب الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها ؛ بغية التدريب واسـتكمال الخبرة العملية ، وفق الشروط والأوضاع والمدد ومكافآت المتدربين التي يحددها إتفاق يعقد بين الوزارة وإدارة المنشأة المعنية .

المادة الثامنة والأربعون "[13]":

1. لصـاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضـع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصـورة مفيدة، وللمتدرب أو الخاضـع للتأهيل أو وليه أو وصـيه مثل هذا الحق. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب أو التأهيل.
2. لصـاحب العمل - بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل - أن يلزم المتدرب أو الخاضـع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل ، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضـع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضـها ؛ وجب عليه أن يدفع لصـاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها .

المادة التاسعة والأربعون:

تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام ، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية ، والحد الأقصى لساعات العمل ، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية ، وقواعد السلامة والصحة المهنية ، وإصابات العمل وشروطها ، وما يقرره الوزير.

[13] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .

الباب الخامس:
علاقات العمل

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

الفصل الأول

عقد العمل

المادة الخمسون:

عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل ، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر .

المادة الحادية والخمسون:

يجب أن يكتب عقد العمل من نسـخ تين، يحتفظ كل من طرفيه بنسـخة . ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب ، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشـأت عنه بجميع طرق الإثبات . ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت . أما عمال الحكومة والمؤسـسـات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.

المادة الثانية والخمسون [14]:

1. مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجاً موحداً لعقد العمل ، يحتوي بصورة أساسية على : اسم صاحب العمل ومكانه ، واسم العامل وجنسـيته ، وما يلزم لإثبات شـخصـيته ، وعنوان إقامته ، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات ، ونوع العمل ومكانه ، وتاريخ الالتحاق به ، ومدته إن كان محدد المدة .

2. يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ولطرفي العقد أن يضيفا إليه بنوداً أخرى ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

المادة الثالثة والخمسون [15]:

إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة, وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل ، وتحديدها بوضوح ، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً . ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على ألاّ تزيد على مائة وثمانين يوماً . ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.

المادة الرابعة والخمسون [16]:

لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد . واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر ، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر . وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًا من الطرفين لا يستحق تعويضاً ، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك .

المادة الخامسة والخمسون [17]:

1. ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته ، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة . مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين .

2. إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة ، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها . فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية ، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه ؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة .

المادة السادسة والخمسون:

في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة ، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتداداً للمدة الأصـلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها .

---

[14] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .
[15] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .
[16] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .
[17] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

المادة السابعة والخمسون:

إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين ، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه .

المادة الثامنة والخمسون [18]:

1. لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته - كتابةً - من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته .
2. لصاحب العمل - في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة - تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته ، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.

المادة التاسعة والخمسون:

لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة ، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة ، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري .

المادة الستون:

مع عدم الإخلال بما تضـــمنته المادة (الثامنة و الثلاثون) من هذا النظام ، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف إختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية ، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة .

[18] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

الفصل الثاني

الواجبات وقواعد التأديب

أولاً: واجبات أصحاب العمل

المادة الحادية والستون:

بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له ، يجب على صاحب العمل ما يأتي:

1. أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة ، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه ، وأن يعامل عماله بالإحترام اللائق ، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.

2. أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت ، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل .

3. أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام .

المادة الثانية والستون:

إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك ، أو بيّن أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت ، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل ؛ كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل .

المادة الثالثة والستون:

على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال ، منع دخول أي مادة محرمة شرعاً إلى أماكن العمل ، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا النظام ، مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية .

المادة الرابعة والستون "[19]":

يلتزم صاحب العمل عند إنتهاء عقد العمل بما يأتي :

1. أن يعطي العامل – بناء على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل ، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل ، وتاريخ انتهاء علاقته به ، ومهنته ، ومقدار أجره الأخير . ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه .

2. أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق .

ثانياً : واجبات العمال

المادة الخامسة والستون:

بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له ، يجب على العامل :

1. أن ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة ، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر .

2. أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه ، أو التي تكون في عهدته ، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة .

3. أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل .

4. أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجراً إضافيا في حالات الكوارث و الأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه .

---

[19] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

5. أن يخضــع – وفقاً لطلب صــاحب العمل – للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الإلتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية .

6. أن يحفظ الأســرار الفنية والتجارية والصــناعية للمواد التي ينتجها ، أو التي أســهم في إنتاجها بصــورة مباشــرة أو غير مباشــرة ، وجميع الأســرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل .

ثالثاً: قواعد التأديب

المادة السادسة والستون:

الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل :

1. الإنذار .
2. الغرامة .
3. الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل .
4. تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل .
5. الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر .
6. الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام .

المادة السابعة والستون:

لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل .

المادة الثامنة والستون:

لا يجوز تشـديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضـى على المخالفة السـابقة مائة وثمانون يوماً من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة .

المادة التاسعة والستون:

لا يجوز إتهام العامل بمخالفة مضــى على كشــفها أكثر من ثلاثين يوماً . ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ إنتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً .

المادة السبعون:

لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر إرتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول . كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمســة أيام ، ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة ، ولا أن تقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر .

المادة الحادية والسبعون:

لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسـب إليه وإسـتجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضـر يودع في ملفه الخاص . ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة بإقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد ،على أن يثبت ذلك في المحضر .

المادة الثانية والسبعون"[20]":

يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة ، فإذا إمتنع عن الإســتلام أو كان غائباً فيرســل البلاغ بكتاب مســجل على عنوانه المبين في ملفه ، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمســة عشــر يوماً – عدا أيام العطل الرســمية – من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه ، ويقدم الإعتراض إلى المحكمة العمالية ، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها .

[20] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ .

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

المادة الثالثة والسبعون "[21]":

يجب على صـاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سـجل خاص ، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسـبب توقيعها وتاريخ ذلك . ولا يجوز التصـرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشـأة ، على أن يكون التصـرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشأة ، وفي حالة عدم وجود لجنة يكون التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة .

[21] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

الفصل الثالث

انتهاء عقد العمل

المادة الرابعة والسبعون [22]:

ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية :

1. إذا اتفق الطرفان على إنهائه ، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية .
2. إذا انتهت المدة المحددة في العقد ، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام ؛ فيستمر إلى أجله.
3. بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة ، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام .
4. بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.
5. القوة القاهرة .
6. إغلاق المنشاة نهائيًا .
7. إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ، ما لم يُتفق على غير ذلك .
8. أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر .

المادة الخامسة والسبعون [23]:

إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد ، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًا ، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره .

المادة السادسة والسبعون [24]:

إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشـعار وفقاً للمادة (الخامسـة والسـبعين) من هذا النظام , فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها ، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك .

المادة السابعة والسبعون [25]:

ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع , يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي :

1. أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل , إذا كان العقد غير محدد المدة.
2. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة .
3. يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين .

المادة الثامنة والسبعون [26]:

إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل , فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع ، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب . ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق

---

[22] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ..
[23] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .
[24] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .
[25] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .
[26] إلغاء النص السابق وإحلال النص المذكور محله بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

للغياب على الأقل . ولصـاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشـعار مع احتسـاب مدة خدمته مسـتمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار .

المادة التاسعة والسبعون:
لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله ، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل .

المادة الثمانون [27]:
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل ، أو إشعاره ، أو تعويضه ؛ إلا في الحالات الآتية ، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :

1. إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
2. إذا لم يؤدِ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشـروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات - التي أعلن عنها صـاحب العمل في مكان ظاهر - الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة .
3. إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً ، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة .
4. إذا وقع من العامل - عمداً - أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل ، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .
5. إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل .
6. إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار .
7. إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية .
8. إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية .
9. إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه .

المادة الحادية والثمانون:
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار ، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها ، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1. إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل .
2. إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه .
3. إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه ، وخلافاً لما تقرره المادة الستون من هذا النظام .
4. إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته ، أو من المدير المسئول اعتداء يتسم بالعنف ، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته .
5. إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسئول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة .
6. إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته .

[27] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

7. إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد .

المادة الثانية والثمانون:

لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض ، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام ، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.

المادة الثالثة والثمانون "[28]":

1. إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل , جاز لصاحب العمل - حمايةً لمصالحه المشروعة - أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته ، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مُحرراً ومُحدداً ، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين .

2. إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله , جاز لصاحب العمل - حمايةً لمصالحه المشروعة - أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره ، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً ، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل .

3. استثناء من أحكام هذا النظام ، لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأي من التزاماته الواردة في هذه المادة .

[28] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

الفصل الرابع

مكافأة نهاية الخدمة

المادة الرابعة والثمانون:
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .

المادة الخامسة والثمانون:
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .

المادة السادسة والثمانون:
استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام ، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص .

المادة السابعة والثمانون:
استثناءً مما ورد في المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته ، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها .

المادة الثامنة والثمانون:
إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع - على الأكثر - من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية . أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد ، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل .

الباب السادس:
شروط العمل وظروفه

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

الفصل الأول

الأجور

المادة التاسعة والثمانون:

لمجلس الوزراء عند الاقتضاء – وبناء على اقتراح الوزير – وضع حد أدنى للأجور .

المادة التسعون[29]:

1. يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام الآتية :

أ. العمال باليومية : تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل .

ب. العمال ذوو الأجور الشهرية : تصرف أجورهم مرة في الشهر .

ج. إذا كان العمل يؤدى بالقطعة ، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين ؛ فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل .

د. في غير ما ذكر , تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل .

2. تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة ، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه ، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك .

المادة الحادية والتسعون[30]:

1. إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئا عن قوة قاهرة ، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر ، ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء ، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه . وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام المحكمة العمالية فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما اقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.

2. يكون تظلم أي من الطرفين خلال خمسة عشر يوم عمل ، وإلا سقط الحق فيه ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك .

المادة الثانية والتسعون:

لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه ، إلا في الحالات الآتية :

1. استرداد قروض صاحب العمل ، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره .

2. اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً.

3. اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق .

4. أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى .

5. الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها ، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه .

---

[29] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .

[30] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ .

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

6. استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي ، على ألاّ يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك .

ويستوفى دين النفقة أولاً ، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى .

المادة الثالثة والتسعون"[31]" :

لا يجوز - في جميع الأحوال - أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق ، ما لم يثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة ، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره ، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره ، مهما كان الأمر .

المادة الرابعة والتسعون"[32]" :

1. إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية ، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى المحكمة العمالية ، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق ، أو يدفع له أجوره المتأخرة.

2. يجوز للمحاكم العمالية المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر .

المادة الخامسة والتسعون"[33]" :

1. إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل ، فإن لم يوجد تولت المحكمة العمالية تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة .

2. ويتبع ذلك أيضاً في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها ، وفي تحديد مداها .

المادة السادسة والتسعون:

1. إذا كان أجر العامل محدداً على أساس القطعة أو الإنتاج يعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته ، لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام .

2. إذا كان الأجر كله مبالغ العمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك ، مما تكون قابلة بطبيعتها للزيادة أو النقص ، يحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسوماً عليها .

المادة السابعة والتسعون:

إذا جرى توقف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50 % من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته ، على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يوماً ، فإذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة . فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته ، وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره. أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك .

---

[31] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ .
[32] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ .
[33] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ .

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

الفصل الثاني

ساعات العمل

المادة الثامنة والتسعون:
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد ، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي ، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.
وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين ، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم ، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع .

المادة التاسعة والتسعون:
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال ، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة . كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة . وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير .

المادة المائة:
يجوز لصاحب العمل - بموافقة الوزارة - في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً .

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

الفصل الثالث

فترات الراحة والراحة الأسبوعية

أولاً: فترات الراحة

المادة الأولى بعد المائة "[34]":
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم ، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل ، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد .

المادة الثانية بعد المائة:
لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية ، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل ، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل .

المادة الثالثة بعد المائة:

للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل ، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل .

[34] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

ثانياً: الراحة الأسبوعية

المادة الرابعة بعد المائة:

1. يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويجوز لصاحب العمل - بعد إبلاغ مكتب العمل المختص - أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع ، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية ، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.

2. يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل ، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية .

المادة الخامسة بعد المائة:
استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة ، ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المُجَمعّة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل ، وتنتهي ساعة العودة إليها .

المادة السادسة بعد المائة:
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (ا) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية:

1. أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية ، والتصفية ، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم ، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة .

2. إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر ، أو إصلاح ما نشأ عنه ، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.

3. إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي .

4. الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير .

ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم ، أو ستين ساعة في الأسبوع . ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.

المادة السابعة بعد المائة:
1. يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيّاً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي.

2. إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية .

3. تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية .

المادة الثامنة بعد المائة:
لا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية:

1. الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه ، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال .

2. الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده .

3. العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة .

4. العمال المخصصون للحراسة والنظافة ، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية .

وتحدد اللائحة الأعمال المبينة في الفقرات 2 ، 3 ، 4 من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها .

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

الفصل الرابع

الإجازات

المادة التاسعة بعد المائة:

1. يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً ، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً .
2. يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ، ولا يجوز النزول عنها ، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته ، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل ، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً .

المادة العاشرة بعد المائة:

1. للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية .
2. لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً ، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة ، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة .

المادة الحادية عشرة بعد المائة:

للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

المادة الثانية عشرة بعد المائة:

لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة .

المادة الثالثة عشرة بعد المائة "35":

مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام , للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه ، أو عند زواجه ، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له . ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها .

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى ؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل . ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل ، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل .

المادة الخامسة عشرة بعد المائة "36":

1. للعامل - إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قَبِل استمراره فيها - الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية . أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية . ويحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤدِ الامتحان ، مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبيًا .
2. إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية , فله أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها ، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية .

---

[35] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .
[36] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

3. على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل .

4. لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة ، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان.

المادة السادسة عشرة بعد المائة:
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر ، يتفق الطرفان على تحديد مدتها ، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

المادة السابعة عشرة بعد المائة:
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى ، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة ، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة . ويقصد بالسنة الواحدة : السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر . فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر .

الباب السابع:
العمل لبعض الوقت

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
لا يعد العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية - عاملين لبعض الوقت .

المادة العشرون بعد المائة:
يصـــدر الوزير القواعد والضـــوابط اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت ، يحدد فيه الالتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت ، وصـــاحب العمل. ولا تسري أحكام هذا النظام إلا في الحدود التي يقررها الوزير ، باستثناء الحماية الممنوحة للعاملين طوال الوقت المماثلين ، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل .

الباب الثامن:

الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

الفصل الأول

الوقاية من مخاطر العمل

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة ، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال ، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفقاً لما يحدده الوزير بقرار منه.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار ، والأمراض الناجمة عن العمل ، والالات المستعملة ، ووقاية العمل وسلامته . وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال ، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمالعند الاقتضاء . ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية .

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته ، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها ، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال ، وتدريبهم على استخدامها .

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية ، وأن يحافظ عليها ، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض . وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات ، أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها .

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق ، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته ، بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة ، وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت ، وأن يعلق في مكان ظاهر من أماكن العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
صاحب العمل مسئول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله ، ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة ، أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه ، إذا كانت بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله . وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة .

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

الفصل الثاني

الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
تطبق أحكام هذا الفصل على المنشآت ذات المخاطر الكبرى .

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

1. تعني عبارة "المنشأة ذات المخاطر الكبرى" : المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة أو أكثر من المواد الخطرة أو فئات من هذه المواد أو تجهيزها أو استبعادها أو مناولتها أو استخدامها أو تخزينها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها ، والتي يؤدي تجاوزها إلى إدراج المنشأة في عداد منشآت المخاطر الكبرى .
2. تعني عبارة "مادة خطرة": أي مادة أو مزيج من المواد يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية إما وحده أو في تركيب مع غيره .
3. تعني عبارة "حادث كبير": أي حادث فجائي مثل : التسرب الكبير ، أو الحريق ، أو الانفجار في مجرى نشاط داخل منشأة ذات مخاطر كبرى ، ويتضمن مادة خطرة أو أكثر ، ويؤدي إلى خطر أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة عاجلاً أو آجلاً .

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
تضع الوزارة ضوابط لتحديد "المنشآت ذات المخاطر الكبرى" إستناداً إلى قائمة المواد الخطرة ، أو فئات هذه المواد أوكلتيهما .

المادة الثلاثون بعد المائة:
على أصحاب العمل بالتنسيق مع الوزارة تحديد وضع منشآتهم على أساس الضوابط المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من هذا النظام.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
يصدر الوزير اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمة على مستوى المنشأة للوقاية من المخاطر الكبرى ، وواجبات أصحاب العمل في هذا الخصوص ، وكذلك الترتيبات المتخذة لحماية الجمهور والبيئة خارج موقع كل منشـأة ذات مخاطر كبرى ، وحقوق العمال وواجباتهم ، وغير ذلك من التدابير اللازمة لمنع الحوادث الكبرى والتقليل من مخاطر وقوعها والحد من آثارها .

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة مكرر "[37]:
يحدد الوزير - بقرار منه - المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر - دائماً أو مؤقتاً - تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية.

[37] أضيفت بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/1/7هـ .

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

الفصل الثالث

إصابات العمل

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية .

المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة:
إذا أصيب العامل بإصابة عمل ، أو بمرض مهني ، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه ، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بما فيها الإقامة في المستشفى ، والفحوص والتحاليل الطبية ، والأشعة ، والأجهزة التعويضية ، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج .

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
تعد الإصـابة إصـابة عمل وفق ماهو منصـوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية . وتعد الأمراض المهنية في حكم إصـابات العمل ، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة .

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
تعد في حكم الإصابة حالة الإنتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها ، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية .

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة :
تحدد الأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصـوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور .

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة [38]:
للمصاب - في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل - الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً ماليًا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يسـتغرقها علاجه . فإذا بلغت مدة العلاج سـنة أو تقرر طبيًا عدم احتمال شـفائه وحالته الصـحية لا تمكنه من العمل ، عدت الإصابة عجزاً كليًا ، وينهى العقد ويعوض عن الإصابة . ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
إذا نتج عن الإصـابة عجز دائم كلي أو أدت الإصـابة إلى وفاة المصـاب فللمصـاب أو المسـتحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال .
أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي ، فإن المصاب يستحق تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز المقدر ، وفقاً لجدول دليل نسب العجز المعتمد ، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي .

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي:

1. أن العامل تعمد إصابة نفسه.
2. أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل .
3. أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب ، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع .

[38] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

المادة الأربعون بعد المائة:
تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج ، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام ، كل بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته ، بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل .

المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل .

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

الفصل الرابع

الخدمات الصحية والاجتماعية

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية ، مزودة بالأدوية وغيرها ، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية .

وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها ، وكميات الأدوية ، وكذلك تنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه .

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:

على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية - المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية - فحصاً شاملاً مرة كل سنة على الأقل ، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته ، وكذلك في ملفات أولئك العمال .

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير ، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني .

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:

يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار ، على أن تكون مساهمة العمال فيه إختيارية . ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق .

المادة السادسة والأربعون بعد المائة:

يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقاً لما يحدده الوزير :

1. توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضرورية بأسعار معتدلة ، وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عادة تلك الحوانيت .
2. توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل .
3. إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج أسرهم علاجاً شاملاً . (ويقصد بالأسرة : الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون معه).
4. توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية .
5. إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل .
6. إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال .

وتحدد اللائحة الأماكن البعيدة عن العمران .

نظام العمل:

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

المادة السابعة والأربعون بعد المائة:

يلزم صـــاحب العمل الذي يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران ، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المســـاكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال .

ويحدد الوزير بقرار منه شـــروط المســـاكن والمخيمات ومواصـــفاتها ومقابل الانتفاع بالمســـاكن ، وكذلك عدد الوجبات الغذائية وكميات الطعام وأنواعه والشروط اللازمة لها ، وما يتحمله العامل مقابل الوجبة ، وغير ذلك مما يلزم للمحافظة على صحة العمال .

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

على كل صـاحب عمل أن يوفر لعماله وسـائل الإنتقال من محل إقامتهم ، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل ، وإعادتهم يومياً إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل .

الباب التاسع:
تشغيل النساء

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة [39]:
(ملغـاة)

المادة الخمسون بعد المائة [40]:
(ملغـاة)

المادة الحادية والخمسون بعد المائة [41]:
1. للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء ؛ تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع , ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية .
2. يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له , ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر .
3. للمرأة العاملة - في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له - الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع ، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر .

المادة الثانية والخمسون بعد المائة [42]:
(ملـغاة)

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد ، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال ، وتحسـب هذه الفترة أو الفترات من سـاعات العمل الفعلية ، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر .

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة [43]:
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة [44]:
(ملـغاة)

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقاً لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها ، ولصاحب العمل الأصلي - في هذه الحالة - أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة ، أو أن يسترد ما أداه لها .

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد ، تأميناً لإستراحتهن.

---

[39] ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/1/7هـ .
[40] ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/1/7هـ .
[41] عدلت ودمج بها حكم المادة الثانية والخمسون بعد المائة بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .
[42] عدلت وألغيت بعد دمج حكمها مع المادة الحادية والخمسون بعد المائة بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .
[43] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ.
[44] عدلت وألغيت بعد دمج حكمها مع المادة الخامسة والخمسون بعد المائة بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ.

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:

1. على كل صـاحب عمل يشـغل خمسـين عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسـباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات ، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات ، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر .

2. يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها ، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل ، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار ، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة .

المادة الستون بعد المائة "[45]":

ا. للمرأة العاملة المسـلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشـهر وعشـرة أيام من تاريخ الوفاة ، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً - خلال هذه الفترة - حتى تضـع حملها ، ولا يجوز لها الاسـتفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها - بموجب هذا النظام - بعد وضع حملها .

2. للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً .

وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة .
ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها .

[45] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ.

الباب العاشر:
تشغيل الأحداث

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

المادة الحادية والستون بعد المائة:
لا يجوز تشـغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصـناعات الضـارة ، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صـحتهم أو سـلامتهم أو أخلاقهم للخطر ، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها . ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها .

المادة الثانية والستون بعد المائة:

1. لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل ، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه .

2. استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين (13- 15) سنة في أعمال خفيفة ، يراعى فيها الآتي :

1/2- ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم .

2/2- ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني ، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه .

المادة الثالثة والستون بعد المائة:
يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن إثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه .

المادة الرابعة والستون بعد المائة:

- لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلاً فعليا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة ، عدا شهر رمضان فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات .
- وتنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة ، دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة ، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة ، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات .
- ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية .
- ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام .

المادة الخامسة والستون بعد المائة:
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية:

1. بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده .

2. شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب ، صادرة من طبيب مختص ، ومصدق عليها من جهة صحية .

3. موافقة ولي أمر الحدث .

ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث .

المادة السادسة والستون بعد المائة:
على صـاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشـغله خلال الأسـبوع الأول من تشـغيله ، وأن يحتفظ في مكان العمل بسـجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه إسم الحدث وعمره والأسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله .

المادة السابعة والستون بعد المائة:
لا تسـري الأحكام المنصـوص عليها في هذا الباب على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني ، وفي مؤسسات التدريب الأخرى ، ولا تسري على العمل الذي يؤديه في المنشآت الأشخاص الذين بلغوا سن أربع عشرة سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقاً لشروط يقررها الوزير ، وكان العمل يشكل جزءًا أساسياً من الآتي :

1. دورة تعليمية ، أو تدريبية ، تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة ، أو مؤسسة تدريب .

2. برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر ، أو كله في منشأة إذا كانت الجهة المختصة قد أقرته .

3. برنامج إرشادي ، أو توجيهي ، يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة ، أو نوع التدريب .

الباب الحادي عشر:
عقد العمل البحري

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

المادة الثامنة والستون بعد المائة:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا الباب – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:-
السفينة : كل منشأة عائمة مسجلة في المملكة العربية السعودية ولاتقل حمولتها عن خمسمائة طن .
مجهز السفينة : كل شخص طبيعي ، أو منشأة عامة أو خاصة ، يجري لحسابه تجهيز السفينة .
الربان : كل بحار مؤهل لقيادة السفينة ويتحمل مسؤوليتها .
البحار : كل شخص يعمل على ظهر السفينة بعقد عمل بحري .
عقد العمل البحري : كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل عن أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها ، وتسري على هذا العقد أحكام هذا النظام فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب والقرارات التي تصدر بمقتضاه .

المادة التاسعة والستون بعد المائة:
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره .

المادة السبعون بعد المائة:
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها ، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة ، ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معقوداً لمدة محددة أو لسفرة ، فإذا كان معقوداً لمدة محددة حددت المدة بصورة واضحة ، وإذا كان لسفرة حددت المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده السفرة ، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العقد .

المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه ، وإسم المجهز ، وإسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه ، ونوع العمل المكلف به ، وكيفية أدائه ، والشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة البحرية ، والتذكرة الشخصية البحرية ، ومقدار الأجر ، ومدة العقد ، أما إذا كان العقد لسفرة واحدة فيجب تحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده الرحلة ، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العمل ، وغير ذلك من تفاصيل العقد .
ويكون العقد من ثلاث نسخ نسخة لمجهز السفينة ونسخة للربان للإحتفاظ بها على ظهر السفينة ونسخة للبحار .

المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه ، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي:
1. إلتزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة ، وساعات العمل اليومية .
2. واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة ، من حيث الأجور الثابتة والمكافآت ، وغير ذلك من أنواع الأجر .
3. كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها ، وكيفية دفع السلف على الأجور .
4. مكان تصفية الأجور وزمانها ، وحسابها النهائي.
5. قواعد تقديم الغذاء والمبيت وأصولها على ظهر السفينة .
6. علاج أمراض البحارة وإصاباتهم .
7. سلوك البحارة ، وشروط ترحيلهم إلى بلدهم .
8. إجازات البحارة السنوية المدفوعة الأجر .
9. مكافأة نهاية الخدمة ، وغير ذلك من التعويضات التي ستدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل ، أو إنتهائه .

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة :
يشترط فيمن يعمل بحاراً :
1. أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة .
2. أن يكون حاصلاً على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية .
3. أن يكون لائقاً طبياً .

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
تدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية ، ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية إذا أستحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار ذلك .
وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه .

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
إذا أختصر السفر لأي سبب من الأسباب ، سواءاً كان ذلك إختيارياً أم قهرياً ، فلا يترتب على ذلك نقص أجر البحار المشغل بعقد عمل بحري ، لمدة رحلة بحرية واحدة .

المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق تعويضاً في حالة إلغاء الرحلة ، ولا زيادة في الأجر عند تأخير الرحلة أو إطالتها ، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئاً عن فعل الشاحنين إستحق البحار تعويضاً من المجهز .

المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
يستحق البحار أجره إذا أسرت السفينة ، أو غرقت أو أصبحت غير صالحة للملاحة ، وذلك حتى يوم وقوع الحادث .

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
غذاء البحارة ونومهم على نفقة مجهز السفينة ، وينظم ذلك قرار يصدره الوزير .

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
لا تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على أربع عشرة ساعة في مدة أربع وعشرين ساعة ، ولا على إثنتين وسبعين ساعة في مدة سبعة أيام .

المادة الثمانون بعد المائة:
لكل بحار أسهم في مساعدة سفينة أخرى ، أو إنقاذها ، نصيب في المكافأة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها ، أياً كان نوع أجرة العمل الذي يؤديه.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
إذا توفي أحد البحارة أثناء الرحلة فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته إذا كان الأجر بحسب الشهر . أما إذا كان أجره يحسب بالرحلة فيحق للورثة تسلم أجره عن الرحلة كاملة 0 وإذا كان الأجر حصة في الأرباح ، فإنها تستحق بأكملها . وتودع المبالغ المستحقة للبحار المتوفى ، أو المفقود ، أو الذي يتعذر عليه التسلم ، لدى مكتب العمل في ميناء الوصول في المملكة .

المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض في الحالات الآتية :
1. إذا غرقت السفينة ، أو صودرت ، أو فقدت ، أو اصبحت غير صالحة للاستعمال .
2. إذا ألغيت الرحلة في بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه ، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة ، ما لم ينص في العقد على غير ذلك .

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:
يلتزم صاحب العمل في حالة إنقضاء العقد أو فسخه بما يأتي :
1. أن يعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد .
2. أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء .

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة :
يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية :
1. إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة .
2. إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة ، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها .
3. إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض ، أوجرح أو عاهة .

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

4. إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي .

5. إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي .

6. إذا إنتهى العقد مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه في العقد .

الباب الثاني عشر:
العمل في المناجم والمحاجر

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
يقصد بالعمل في المناجم والمحاجر الآتي :-

1. العمليات الخاصة بالبحث ، أو الكشف عن المواد المعدنية ، بما في ذلك الأحجار الكريمة ، أوإستخراجها ، أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص ، سواء أكانت المعادن صلبة أم سائلة .
2. العمليات الخاصة باستخراج رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها ، أو تركيزها ، أو تصنيعها في منطقة الترخيص .
3. ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين 1-2 من هذه المادة من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة[46]:
لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر .

المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
لا يجوز السماح لأي شخص بالعمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء فحص طبي كامل عليه ، وثبوت لياقته الصحية للعمل المطلوب ويجب إعادة هذا الفحص دورياً ولا يجوز تحميل العامل أي نفقة مقابل الفحوص الطبية اللازمة . ويحدد الوزير بقرار منه الأوضاع والشروط والمدد التي يجب الإلتزام بها .

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
لا تزيد ساعات العمل الفعلية التي يمضيها العامل تحت سطح الأرض على سبع ساعات في اليوم ، ولا يجوز إبقاء العامل في مكان العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على عشر ساعات في اليوم ، وإذا كان العمل في باطن الأرض فتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من باطن الأرض إلى سطحها .

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها وعلى غير المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر، والأشخاص الذين يحملون إذناً خاصاً من الجهة المختصة .

المادة التسعون بعد المائة:
على صاحب العمل أن يعد سجلاً خاصاً لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.

المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
على صاحب العمل أو المدير المسؤول أن يضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة .

المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
على صاحب العمل إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية ، وأن يكون بهذه النقطة وسيلة اتصال مناسبة ، بحيث تصلح للاستعانة بها في الحال ، وعليه تعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية .

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية والأربعين بعد المائة من هذا النظام على صاحب العمل أن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه خمسون عاملاً على الأقل مكاناً مناسباً يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية ، وأخرى للتمريض، فضلاً عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس . أما في المناجم والمحاجر التي يقل عدد العمال في كل منها عن خمسين عاملاً وتقع في دائرة قطرها عشرون كيلو متراً فيجوز لصاحب العمل أن يشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في مكان وسط ، أو ينشئ مكاناً للإنقاذ والإسعاف مستقلاً .
وللوزير تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وتدابير الوقاية والحماية في المناجم والمحاجر ، وكذلك مسؤوليات أصحاب العمل وحقوق العمال وواجباتهم

[46] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/1/7هـ .

الباب الثالث عشر:
تفتيش العمل

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة [47]:
يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة ، أو من غيرهم من السعوديين ، يحددهم الوزير أو من يفوضه ، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
يشترط في مفتش العمل عند ممارسته لعمله - بالإضافة إلى الشروط العامة في تعيين الموظفين - ما يأتي :
1. أن يكون متصفاً بالحياد التام .
2. ألا تكون له أي صلة مباشرة ، أو غير مباشرة ، بالمنشآت التي يقوم بتفتيشها .
3. أن يكون قد اجتاز فحصاً مسلكياً بعد قضائه فترة تدريب لا تقل عن تسعين يوماً .

المادة السادسة والتسعون بعد المائة [48]:
يختص مفتشو العمل بما يأتي :
1. مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
2. تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام .
3. إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها ، واقتراح ما يلزم لذلك .
4. ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
5. التحقق من المخالفات التي تضبطها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة .
6. اقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات .

المادة السابعة والتسعون بعد المائة [49]:
يلتزم مفتشو العمل - قبل مباشرتهم لمهماتهم - بتوقيع تعهد وفق النموذج الذي تعده الوزارة ، يتضمن التزامهم بأداء عملهم بكل أمانة وإخلاص ، وألا يفشوا سر أي اختراع صناعي ، أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم . ويحمل مفتش العمل بطاقة من الوزارة تثبت صفته .

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
يحق لمفتشي العمل :
1. دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات النهار أو الليل ، دون إشعار سابق .
2. القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقيق من سلامة تنفيذ النظام. ولهم على الأخص ما يأتي:
   أ. سؤال صاحب العمل أو من يمثله ، أو العمال ، على انفراد أو في حضور شهود ، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام .
   ب. الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازم الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه ، والحصول على صور ومستخرجات منها .
   ج. أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش ، مما يظن أن لها أثراً ضاراً على صحة العمال ، أو سلامتهم ، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية ، ولمعرفة مدى هذا الأثر ، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك .

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
على أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا للمفتشين ، والموظفين المكلفين بتفتيش العمل ، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم ، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم ، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم ، وأن يوفدوا مندوباً عنهم ، إذا ما طلب منهم ذلك.

---

[47] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .
[48] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .
[49] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

المادة المئتان:
على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله ، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك .

المادة الأولى بعد المائتين:
لمفتش العمل الحق في إصـدار التعليمات إلى أصـحاب العمل بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات لديهم في الآجال التي يحددها ، وذلك لضمان مراعاة الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم 0 كما له في حالة وجود خطر يهدد صحة العمال وسلا متهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازماً من إجراءات لدرء هذا الخطر فوراً .

المادة الثانية بعد المائتين:
على مفتش العمل أن يحيط بالسـرية المطلقة الشـكاوي التي تصـل إليه بشـأن أي نقص في الأجهزة أو أي مخالفة لأحكام النظام ، وألا يبوح لصـاحب العمل أومن يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى .

المادة الثالثة بعد المائتين [50]:
إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً له , فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفة وفقاً للأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها ، ورفعه إلى الوزير؛ لإصدار قرار بذلك .

المادة الرابعة بعد المائتين:
يشـترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسـون وكيميائيون وإختصـاصـيون في السـلامة والصـحة المهنية . ولمدير مكتب العمل وللمفتشـين أن يطلبوا عند الضرورة من الجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم من مساعدة .

المادة الخامسة بعد المائتين:
يعد رئيس تفتيش العمل في مكتب العمل تقريراً شـهرياً عن نشـاط تفتيش العمل ، ونواحي التفتيش ، والمنشـآت التي تم التفتيش عليها وعدد المخالفات المرتكبة ونوعها والتدابير المتخذة بشأنها . كما يعد تقريراً سنوياً عن التفتيش في دائرة إختصاص مكتب العمل ونتائجه وآثاره ، ويضمنه ملاحظاته ومقترحاته . وترسل نسخة من التقريرين إلى الوزارة.

المادة السادسة بعد المائتين:
يقدم وكيل الوزارة للشؤون العمالية تقريراً سنوياً شاملاً عن تفتيش العمل في المملكة ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً من نهاية العام ، يتناول كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ أحكام نظام العمل .
ويشمل التقرير على الأخص ما يأتي :

1. بياناً بالأحكام المنظمة للتفتيش .
2. بياناً بالموظفين المختصين بالتفتيش .
3. إحصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها .
4. إحصائيات عن زيارات المفتشين وجولاتهم .
5. إحصائيات عن المخالفات التي وقعت ، والجزاءات التي حكم بها .
6. إحصائيات عن إصابات العمل .
7. إحصائيات عن أمراض المهن .

[50] عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

المادة السابعة بعد المائتين:
تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط المخالفات ، وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات ، كما تضع الأحكام اللازمة لكيفية حفظها وإستعمالها ، وتعميمها على مكاتب العمل .

المادة الثامنة بعد المائتين:
ينظم تدريب مفتشي العمل في دورات تدريبية تشتمل بصورة خاصة على الأمور الآتية:

1. أصول تنظيم الزيارات التفتيشية ، والإتصال بأصحاب العمل والعمال .
2. أصول تدقيق السجلات والدفاتر والحاسب الآلي وأصول تنظيم محاضر التفتيش وإستجواب الأشخاص .
3. أصول إرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات النصوص النظامية وفوائد تطبيقها ، ومساعدتهم في هذا التطبيق.
4. مبادئ أساسية في التقنية الصناعية ، ووسائل الوقاية من إصابات العمل والأمراض المهنية.
5. مبادئ أساسية في الكفاية الإنتاجية ، وصلتها بمدى تأمين الشروط الصالحة لجو ممارسة العمل .

المادة التاسعة بعد المائتين:
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها المنصوص عليها في هذا الباب .

الباب الرابع عشر:

هيئات تسوية الخلافات العمالية

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

المادة العاشرة بعد المائتين [51]:
(ملـــغاة)

المادة الحادية عشرة بعد المائتين [52]:
(ملـــغاة)

المادة الثانية عشرة بعد المائتين [53]:
(ملـــغاة)

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين [54]:
(ملـــغاة)

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين [55]:
(ملـــغاة)

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين [56]:
(ملـــغاة)

المادة السادسة عشرة بعد المائتين [57]:
(ملـــغاة)

المادة السابعة عشرة بعد المائتين [58]:
(ملـــغاة)

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين [59]:
(ملـــغاة)

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين [60]:
(ملـــغاة)

المادة العشرون بعد المائتين [61]:
(ملـــغاة)

---

[51] ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ.
[52] ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ.
[53] ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ.
[54] ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ.
[55] ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ.
[56] ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ.
[57] ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ.
[58] ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ.
[59] ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ.
[60] ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ.
[61] ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ.

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين[62]:
(ملـــغاة)

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين[63]:
(ملـــغاة)

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين[64]:
(ملـــغاة)

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين[65]:
(ملـــغاة)

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين[66]:
(ملـــغاة)

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين[67]:
(ملـــغاة)

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين[68]:
(ملـــغاة)

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين[69]:
(ملـــغاة)

---

[62] ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ.
[63] ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ.
[64] ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ.
[65] ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ.
[66] ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ.
[67] ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ.
[68] ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ.
[69] ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ.

الباب الخامس عشر:
العقوبات

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين [70]:

1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
2. غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال .
3. إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .
4. إغلاق المنشأة نهائيًا .
5. يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة .
6. تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم .

المادة الثلاثون بعد المائتين [71]:

1. للوزارة - بقرار من الوزير أو من ينيبه - إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأيّ منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة .
2. يصدر - بقرار من الوزير - جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام ، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة .
3. يصدر - بقرار من الوزير - جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام ، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة .
4. إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها ، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة ، وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة ؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام .
5. يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة ، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة ، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير .

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين [72]:

يلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة خلال مهلة تحددها اللائحة ، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة .

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين [73]:

يتم تحصيل الغرامات المقررة بموجب هذا النظام ، وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة ، وتؤول المبالغ إلى صندوق تنمية الموارد البشرية .

المادة الثالثة والثلاثين بعد المائتين [74]:

للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على (25%) من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد - من موظفي التفتيش أو من غيرهم - في الكشف عن أي من مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

---

[70] عدلت صياغتهما بعد أن دمج لهما أحكام المواد (الحادية والثلاثين بعد المائتين)و(الثانية والثلاثين بعد المائتين) و(الرابعة والثلاثين بعد المائتين)و(الخامسة والثلاثين بعد المائتين)و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)و(الثامنة والثلاثين بعد المائتين)و(التاسعة والثلاثين بعد المائتين)و(الحادية والأربعون بعد المائتين) بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .

[71] عدلت صياغتهما بعد أن دمج لهما أحكام المواد (الحادية والثلاثين بعد المائتين) و(الثانية والثلاثين بعد المائتين) و(الرابعة والثلاثين بعد المائتين) و(الخامسة والثلاثين بعد المائتين) و(السادسة والثلاثين بعد المائتين) و(السابعة والثلاثين بعد المائتين) و(الثامنة والثلاثين بعد المائتين) و(التاسعة والثلاثين بعد المائتين) و(الحادية والأربعون بعد المائتين) بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .

[72] منقولة بعد تعديلها من المادة (الأربعين بعد المائتين) بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .

[73] منقولة بعد تعديلها من المادة (الثانية والأربعين بعد المائتين) بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .

[74] ألغيت حكم (المادة الثلاثة والثلاثين بعد المائتين) مسبقًا بموجب المرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/5/12هـ ثم عدلت بدمجها مع أحكام المادتين التاسعة والعشرين بعد المائتين والثلاثين بعد المائتين، ثمّ أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1435/6/5هـ.

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

المادة الرابعة والثلاثين بعد المائتين "[75]":

أ-لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
ب-تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.

المادة الخامسة والثلاثين بعد المائتين "[76]":

لا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى.

المادة السادسة والثلاثين بعد المائتين "[77]":

(ملغاة)

المادة السابعة والثلاثين بعد المائتين "[78]":

(ملغاة)

المادة الثامنة والثلاثين بعد المائتين "[79]":

(ملغاة)

المادة التاسعة والثلاثين بعد المائتين "[80]":

(ملغاة)

المادة الأربعون بعد المائتين "[81]":

(ملغاة)

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين "[82]":

(ملغاة)

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين "[83]":

(ملغاة)

---

[75] عدل حكم (المادتين الرابعة والثلاثون بعد المائتين والخامسة والثلاثون بعد المائتين) بدمجهم مع أحكام المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين والمادة الثلاثين بعد المائتين بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ ثم أضيفتا بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ.
[76] عدل حكم (المادتين الرابعة والثلاثون بعد المائتين والخامسة والثلاثون بعد المائتين) بدمجهم مع أحكام المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين والمادة الثلاثين بعد المائتين بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ ثم أضيفتا بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ.
[77] عدل حكمها مع إعادة صياغة في المادتين (التاسعة والعشرين بعد المائتين) و(الثلاثين بعد المائتين) بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .
[78] عدل حكمها مع إعادة صياغة في المادتين (التاسعة والعشرين بعد المائتين)و(الثلاثين بعد المائتين) بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .
[79] عدل حكمها مع إعادة صياغة في المادتين (التاسعة والعشرين بعد المائتين)و(الثلاثين بعد المائتين) بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .
[80] عدل حكمها مع إعادة صياغة في المادتين (التاسعة والعشرين بعد المائتين)و(الثلاثين بعد المائتين) بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .
[81] عدلت ونقلت لتكون المادة (الحادية والثلاثين بعد المائتين) بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .
[82] عدل حكمها مع إعادة صياغة في المادتين (التاسعة والعشرين بعد المائتين)و(الثلاثين بعد المائتين) بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .
[83] عدلت ونقلت لتكون المادة (الثانية والثلاثين بعد المائتين) بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ .

الباب السادس عشر:
أحكام ختامية

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين:

يصـــدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام ، وتنشـــر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية .

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين:

يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال ، الصادر بالمرسوم ذي الرقم (م/21) والتاريخ 1389/9/6هـ ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام إلى حين تعديلها .

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره .

والله الموفق ،،،



لمزيد من المعلومات

www.hrsd.gov.sa